

Title: Công chức tinh giản biên chế không bị trừ lương hưu khi

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với 5 nhóm đối tượng tinh giản biên chế. Thứ nhất là người tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Trong số 20 năm đóng bảo hiểm xã hội người phải tinh giản cần có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành) hoặc có đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành), bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021. Với nhóm đối tượng này, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, người nghỉ trước tuổi còn được hưởng 3 chế độ: Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; Được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP; Được trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp thêm 1/2 tháng tiền lương. Thứ hai là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì cán bộ, viên chức, người lao động diện này còn được hưởng 2 chế độ sau: Được trợ cấp 3 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP; Được hưởng chế độ quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều này. Công chức tinh giản biên chế được hưởng nhiều chế độ (Ảnh minh họa: Văn

Quang).Thứ ba là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên.Trong 20 năm đóng bảo hiểm xã hội có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021. Người thuộc diện này được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.Thứ tư là đối tượng tinh giản biên chế có tuổi tối thiểu thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên (riêng nữ cán bộ, công chức cấp xã thì có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên). Người nghỉ theo diện này được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.Thứ năm là đối tượng tinh giản biên chế là nữ cán bộ, công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, có đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp này, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, người nghỉ việc trước tuổi còn được hưởng 2 chế độ sau:Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;Được hưởng trợ cấp 5 tháng tiền lương bình quân và chế độ quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.Theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động

nam và 4 tháng đối với lao động nữ.Như vậy, thời điểm nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường năm 2025 đối với lao động nam là đủ 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ phải đủ 56 tuổi 8 tháng.